

2013년 제50회 변리사 2차 시험 상표법 논점 해설

-원대규 변리사-

올해 2차 시험을 보신 모든 수험생 분들께 고생하셨다는 말씀 먼저 드립니다.

올해도 수험시간에 이미 약속드린 바와 같이 기출문제에 대한 해설을 작성하였습니다. 본 자료의 구성은 수업시간에 말씀드렸던 자료에 기초한 것입니다. 출제논점에 대한 경향을 이해하는데 조금이나마 도움이 되셨으면 합니다.

올해 시험은 전체적으로 무난한 문제와 논점들로 구성되었고, 대부분이 gs에서 다룬 사항들이므로 큰 어려움 없이 답안작성을 해주셨을 것으로 생각합니다.

다만, 상표법에 대한 이해를 기초로 한 접근 또는 이해를 바탕으로 한 판단을 요하는 문제가 상당수 포함되어 있어 상표법에 대한 이해 없이 기계적인 암기로 접근하는 경우 답안 작성에 상당한 어려움을 겪으셨을 것으로 판단됩니다. 상표법은 논점의 이해없는 기계적 암기는 치명타가 되는 경우가 많습니다. 따라서 기본적인 이해를 바탕으로 한 접근이 필수적입니다.

올해와 같이 이해를 요하는 문제일수록, 판단에 있어 항상 쉬운 쪽으로 생각하는 것이 필요하고, 논점의 기계적 기술 내지 자의적 논점 추출은 경계하는 것이 중요합니다.

올해 기출문제와 관련하여 제가 받은 질문을 정리하여 <강사해설>로 답변을 드렸습니다. 보다 자세한 사항은 학원 설명회에서 말씀드리도록 하겠습니다.

그 동안 정말 수고 많으셨고, 고생하신 만큼 모두 보답 받으시길 진심으로 기원드립니다.

감사합니다.

-원대규 올림-

[A-1] (30점)

서적 및 DVD 등의 출판 판매업 등을 목적으로 하는 주식회사 甲은 2009년 2월경 골프와 관련된 국내외의 다양한 자료와 동영상 등을 선별 편집하고 이를 유명인들이 실연하는 동영상을 포함하여 '사장님 나이스 샷!-사나이'라는 명칭의 서적 및 DVD를 제작하고 활발한 선전 광고 활동을 전개하여 100만장(부) 이상을 판매하였다. 뒤이어 '사장님 나이스 샷!-사나이 울리는 100타', '사장님 나이스 샷!-사나이 울리는 티샷', '사장님 나이스 샷!-사나이 울리는 퍼팅' 등을 부제를 달리한 후속 제품들도 계속적인 성공을 거두었다. 2010년 말경에는 대중들이 동 제품들을 '사장님 나이스 샷!' 시리즈로 널리 인식하기에 이르렀다. (아래 각 설문은 독립적임)

(1) 甲이 '사장님 나이스 샷!'이라는 표장에 관하여 '서적, 정기간행물, 음악이 아닌 것이 수록된 전자매체'를 지정상품으로 하여 상표로 등록출원 하는 경우, 등록 허용여부에 대하여 예상되는 결과와 그 근거를 논하시오. (12점)

(2) 甲이 '사장님 나이스 샷!' 시리즈를 기획 제작함이 있어 그에 수록될 자료 및 동영상의 선택과 편집, 실연 유명인의 섭외 과정에 상당 정도 관여해 온 자연인 乙은, 甲의 동의나 허락을 받지 않은 채, 지정상품을 '서적, 정기간행물, 음악이 아닌 것이 수록된 전자매체' 등으로 하여 '사장님 나이스 샷!'을 2011년 5월 16일 상표등록출원하여 2012년 8월 13일 설정등록하였다. 甲은 2013년 3월 1일 및 2013년 5월 9일 각각 "사장님 나이스 샷!-사나이 울리는 벙커", '사장님 나이스 샷!-사나이 싱글싱글'이라는 명칭으로 기획 제작하여 출시하였다. 이에 대하여 乙이 취할 수 있는 법적 조치를 서술하고, 귀하가 甲의 변리사라면 어떻게 대응하도록 甲에게 조언할 것인지를 근거와 함께 설명하시오. (18점)

〔해설〕 원대규 변리사

I. 설문(1)에 대하여

1. 문제점

디지털 상품에 대한 상표법상 상품으로서의 인정여부와 제호의 등록적격성, 法6①(3) 및 法7①(11)전단에 기초한 등록요건 판단을 근거로 甲의 출원에 대한 등록 허부를 검토한다.

2. 디지털 저작물이 상표법상 상품이 될 수 있는지 여부

(1) 상표법상 상품과 디지털 상품에 대한 취급

判例의 정의 + 우리법의 태도

(2) 사안의 경우

상표법상 상품인정 가능

3. 제호의 등록적격성

서적의 제호는 저작물로는 보호받을 수 없는 바, 상표법상 보호가능성이 문제된다.

4. 甲의 제호에 대한 등록가능성 판단

(1) 法6①(3)의 적용여부

취지/ 判例/ 사안의 경우

(2) 法7①(1)전단의 적용여부

취지/ 사안의 경우

5. 사안의 경우

甲의 상표등록 가능

<강사해설> 위 문제에서 출원상표의 식별력을 부정한 경우라도 法6②에 따른 예외를 기재하실 수 있고, 상품별로 답이 달라지는 문제도 아닙니다. 따라서, 상기 논점만 들어간 경우라면 득점에서 큰 차이는 거의 없을 것으로 판단됩니다.

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제점

甲의 상표적 사용여부, 전사용권 존부, 法51①적용가능성 및 권리남용 인정여부를 기초로 乙에 대한 침해여부를 검토하고, 이를 기초로 乙의 조치와 甲의 조치를 순차적으로 검토한다.

2. 甲의 乙에 대한 침해여부 판단

(1) 침해요건 판단

乙은 유효한 상표권으로, 甲과 乙의 표장은 칭호 및 관념이 동일하여 유사하여 보호범위 내로 본다.

(2) 상표적 사용

判例 + 시리즈물 사용이므로 상표적 사용.

(3) 선사용권

취지/ 경과규정/ 요건 포섭 → 선사용권 인정

(4) 효력제한 사유(法51①) 불가 (간략히)

(5) 권리남용

乙의 권리행사 상표법 목적 이탈, 상표법상 보호가치 無 → 권리남용에 해당

3. 乙의 甲에 대한 조치 검토

(1) 민, 형사상 조치 불가

(2) 부경법상 조치 불가

(3) 가처분 실효성 없음

4. 甲의 乙에 대한 조치로서의 조언

(1) 침해주장에 대한 조치- 답변서 및 항변

선사용권, 권리남용 항변

(2) 乙의 등록에 대한 조치- 무효심판 청구(法7①(9)내지(12))

1) 취지

+ 法7(11)전단도 모방상표금지규정

2) 사안의 경우

法7①(9) 내지 (12) 포섭, 소급효

(3) 乙의 사용에 대한 조치- 권리남용 및 부경법상 조치 (간략히)

[A-2] (20점)

미국법인 X는 1 회용 카메라에 사용하는 상표 'A'를 국내외에서 등록하였으며, Y는 X와 독점적인 수입 판매 대리점 계약을 체결하고 국내에서 활발하게 영업 및 광고 활동을 전개하여 수요자들 사이에서 동 제품 및 상표 'A'에 대한 높은 인지도를 형성하는 한편 2012년 12월 말 현재 1회용 카메라 시장의 70% 이상을 점유하게 되었다.

(1) 甲은 우연한 기회에 제3국에서 저렴한 가격에 동 제품을 수입할 수 있게 되어 직영매장 및 판매대리점을 통하여 적극적으로 판매에 나서게 되었다. 甲은 소비자의 인지도가 높은 상표 'A'를 광고 선전에 적극적으로 활용하고자 하는데, X의 상표권 침해 및 부정경쟁행위에 해당할 것을 우려하고 있다. 甲이 상표 'A'를 광고 선전에 사용하는 경우에 甲에게 허용되는 상표 'A'의 사용 태양 및 X가 취할 수 있는 법적 대응방안에 대하여 설명하시오. (병행수입 허용여부는 논외로 함) (9점)

(2) 乙은 자신이 독자적으로 생산한 1회용 카메라에 상표 'A'와 유사한 표장을 부착하여 판매하였고 이로 인하여 X의 상표권을 침해한 혐의로 기소되었다. 乙은 동 표장에 대하여 디자인 등록을 받았으므로 상표권 침해가 성립되지 아니한다고 주장한다. 乙주장의 타당성에 대하여 논하시오. (4점)

(3) 丙은 X가 생산한 1회용 카메라의 빈 용기를 수거하여 필름을 재장전하고 전혀 새로운 상표를 부착하여 판매하고자 한다. 丙의 이러한 행위가 X의 상표권 침해에 해당하는지의 여부에 대하여 논하시오. (7점)

〔해설〕 원대규 변리사

I. 설문(1)에 대하여

1. 문제점

甲의 병행수입이 적법한 것임을 전제로, 소극적 수입판매를 넘어 적극적 광고선전행위에 대한 상표법 및 부정경쟁방지법상 취급을 기초로 검토한다.

2. 甲에게 허용되는 상표 A의 사용태양

(1) 甲의 행위가 상표권 침해가 되는지 여부

判例(상표 기능훼손 우려 없음) + 사안의 경우(상표권 침해 아님)

(2) 甲의 행위가 부정경쟁행위가 되는지 여부

判例(영업표지에 사용하는 경우 영업주체오인혼동 행위-부정경쟁방지법 法2(1)나)

(3) 甲의 사용태양 구분

1) 영업표지기능을 가지는 경우

외부 간판, 명함 등 → 부정경쟁행위 ○

2) 영업표지기능을 가지지 않는 경우

내부간판, 포장지 및 쇼핑백 등 → 부정경쟁행위 ×

3. X가 취할 수 있는 법적 조치

(1) 상표법상 조치 불가

(2) 부경법상 조치

甲의 행위 태양에 따라 부정경쟁방지법상 민형사상 조치가 가능한 경우 기술

<강사해설> 위 문제는 문제에서 주어진 질문에 따라 기재하는 경우 중복적인 기술이 어느 정도 불가피할 수 있습니다. 다만, 위에 대한 내용이 모두 포함되었다면 득점에 영향을 미치는 부분은 아니라고 판단됩니다.

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제점

상표, 디자인 간 저촉과 정당권원, 디자인적 사용과 상표적 사용을 기초로 乙주장의 타당성을 검토한다.

2. 디자인과 상표의 관계(주논점)

法53 → 乙의 디자인권 적극적 효력 제한, 法57의2 → 乙에 대한 정당권원 인정도 불가.

3. 등록디자인과 상표적 사용(주논점)

判例(선택적, 배타적 관계 아님)

4. 사안의 경우

침해요건 간략 포섭 → 乙의 주장 부당.

<강사해설> 위 문제는 '디자인과 상표와의 관계', '디자인과 상표적 사용', 이 두 가지를 모두 기재해 주시면 주어진 배점을 다 가져갈 것으로 판단됩니다.

III. 설문(3)에 대하여

1. 문제점

丙의 행위에 대한 소진이론 적용을 기초로 丙의 행위가 X의 상표권에 대한 침해인지 검토한다.

2. 침해요건 판단

3. 상표적 사용여부

(1) 'A'가 남아 있지 않은 경우

침해가 아니나, 사안내용 불명한바, 논외로 함.

(2) 'A'가 남아 있는 경우

상표적 사용 포섭.

4. 권리소진여부

1) 소진이론의 의의

2) 判例의 태도

3) 사안의 경우

실질적 재생산품에 대한 표시행위로서, 소진범위 밖의 사용.

5. 사안의 경우

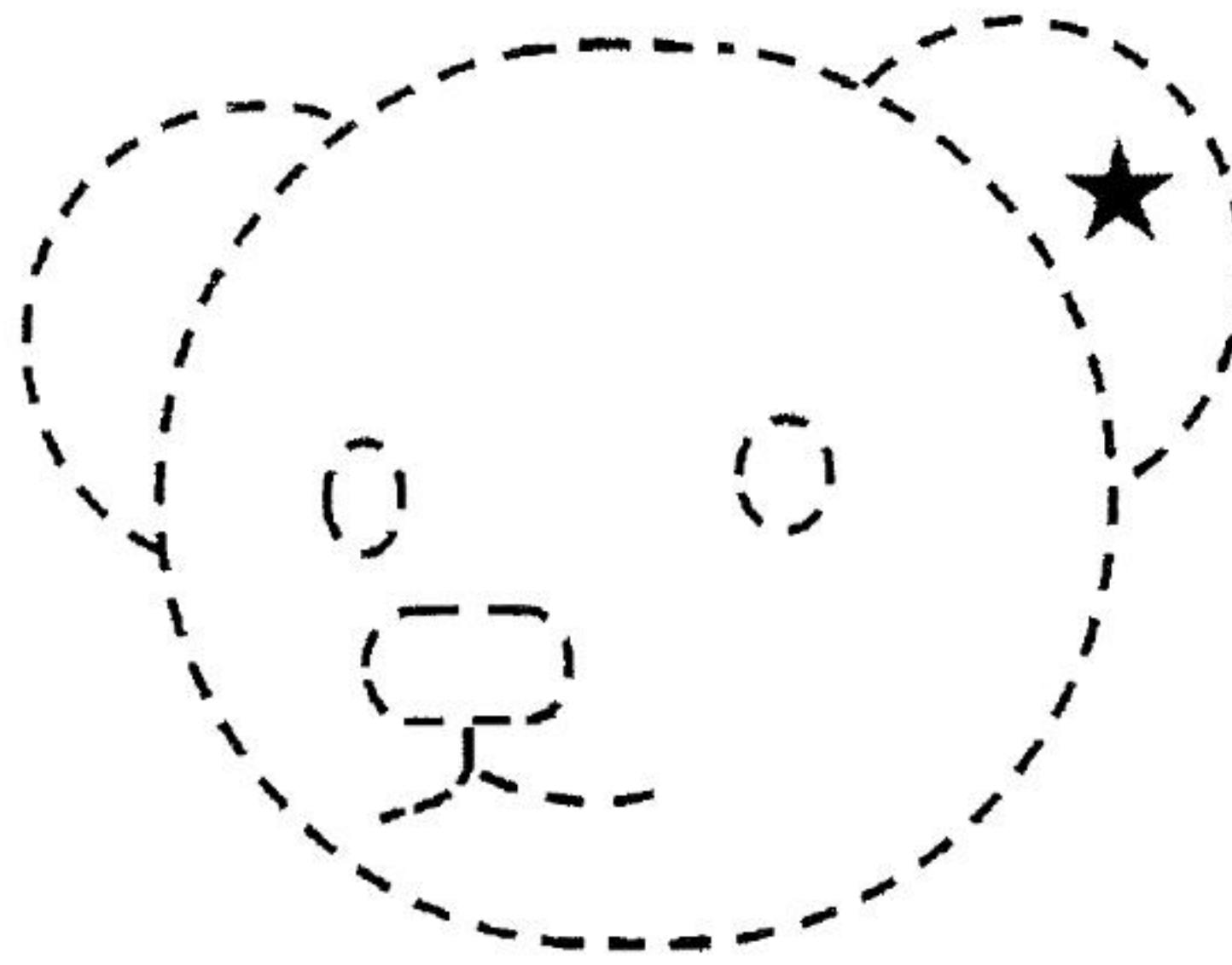
丙은 A상표를 제거하고, 새로운 상표를 부착한 경우에만 X의 상표권 침해를 피할 수 있다.

<강사해설> 위 문제는 다소 사실관계가 모호할 수 있습니다. 설문에서 전혀 새로운 상표를 부착했다는 것은 그 전제로서 A를 제거한 것으로 해석할 수도 있기 때문입니다. 따라서, 결론보다는 위 상표적 사용과 소진이론에 대한 사항만 기재하셨다면 득점상 차이는 없을 것이니 걱정하지 않으셔도 될 것으로 판단됩니다.

한편, 위 문제에서 이른바, '상표 바꿔치기'는 기재실익이 전혀 없는 무익적 기재사항으로서 고려하실 필요가 없습니다. 따라서 이에 대한 걱정은 하지 않으셔도 됩니다.

[B-1] (30점)

완구회사 甲은 동물인형들의 귀에 빛나고 광택이 나는 금속별을 부착하여 판매하면서 동물인형 등을 지정상품으로 하여 아래와 같은 상표를 출원하였다. 甲은 그림에 나타나 있는 바와 같이 상표견본에서 곰인형 머리를 점선으로 표시하였다. 아울러 상표출원서의 '상표의 설명'란에는 "빛나고 광택이 나는 금속별이 동물인형의 귀의 정중앙에 위치하며, 그 금속별이 동물인형의 귀보다 작다."라고 기재하였다.



특허청 심사관은 "점선으로 표시된 곰모양의 형상은 그 지정상품의 일반적인 형상을 나타낸 것에 지나지 아니하여 자타상품의 식별력이 있다고 할 수 없고, 별모양은 간단하고 흔히 있는 표장에 해당한다. 출원상표는 지정상품의 일반적인 형상에 간단하고 흔히 있는 표장이 결합된 상표로서, 결합에 의해 특별한 식별력이 인정되는 것도 아니어서 상표법 제6조 제1항 제3호에서 규정하는 기술적 표장, 상표법 제6조 제1항 제6호의 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표 및 상표법 제6조 제1항 제7호에서 규정하는 기타 식별력 없는 표장에 해당한다."는 거절이유를 통지하였다.

해당 동물인형은 어린이들 사이에서 선풍적인 인기를 얻었고, 심사관으로부터 거절이유를 통지받을 당시에는 빛나고 광택이 나는 금속별을 귀에 부착한 동물인형이 甲의 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있었다.

(1) 귀하가 甲의 변리사라면 위 거절이유에 대하여 어떻게 심사관을 설득하여 거절이유를 극복할 수 있을 것인지를 설명하십시오. (15점)

(2) 甲의 위 상표가 특허청에 등록된 후 乙은 곰형상 인형의 눈에 빛나고 광택이 나는 금속별을 부착하여 판매하였다. 한편, 丙은 토끼형상 인형의 귀에 빛나고 광택이 나는 금속별을 부착하여 판매하였다. 乙과 丙의 행위가 甲의 상표권 침해에 해당하는지 각각 설명하십시오. (15점)

I. 설문(1)에 대하여

1. 문제점

상표의 정의규정상 위치상표를 인정할 수 있는지 판례를 중심으로 검토하고, 甲에 대한 조치로서 法6②의 적용을 기초로 한 의견서 제출을 검토한다.

2. 위치상표에 대한 취급

(1) 위치상표의 인정여부

- 1) 상표의 정의
- 2) 위치상표의 의의 및 보호가능성의 문제
- 3) 외국의 입법례

(2) 위치상표의 허용여부

1) 判例의 태도

특허법원 判例와 대법원 判例

2) 검토 및 사안의 경우

甲의 상표는 위치상표로서 상표법상 정의규정 만족

3. 위치상표와 甲에 대한 거절이유통지의 타당성

(1) 法6①(3), (6) 및 (7)의 적용여부

1) 취지

2) 위치상표의 식별력 판단

위치상표의 경우 특정위치에 부착된 특성을 고려하여 식별력 존부를 판단해야 하고, 해당표장에 형상 자체의 외형만을 가지고 식별력을 판단할 수는 없다.

3) 사안의 경우

法6①(6) 또는 (7) 중 어느 하나 적용 가능함으로 포섭.

<강사해설> 위 문제에서 위치상표를 인정하고, 위치상표로서 식별력을 판단하는 경우 法6①(3)가 적용된다고 보기는 어렵습니다. 위치적 특성을 고려하는 위치상표의 특징에 대한 이해를 반영하여 기재할 필요가 있습니다. 또한, 설문(2)와의 연계를 고려하는 경우에도 法6①(3)의 적용으로 문제를 푸시면 설문(2)에서 주논점의 방향을 잡아 내는데, 어려움을 겪으셨을 것으로 판단됩니다.

(2) 사용에 의한 식별력 취득

1) 法6②의 취지 및 위치상표에 대한 적용

① 이는 사용주의적 요소를 가미한 규정으로 ② 判例는 위치상표가 지정상품의 특정위치에 부착돼 사용됨으로서 거래자 및 수요자에게 특정인의 상품표지로 인식되었다면, 사용에 의한 식별력 취득으로 등록 받을 수 있다고 한다.

2) 판단의 전제 및 현저한 인식 여부

엄격해석 적용/ 증거로서 명확.

3) 法6②적용의 시기적 기준

반대견해가 있으나, 判例는 등록여부 결정시/ 사안의 경우 시기적 기준 만족.

4. 사안의 경우

위치상표에 대한 절차 불비 → 의견서를 통하여 위치상표의 취지를 밝히고, 法6②에 해당함을 주장하는 의견서 제출.

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제점

위치상표의 위치적 특성을 고려한 보호범위 판단을 기초로 乙 및 丙의 사용상표가 甲의 상표와 유사 여부를 중심으로 甲에 대한 침해를 구성하는지 검토한다.

2. 침해요건 판단

甲의 등록상표는 유효하고, 사안의 내용상 정당권원이 없으며, 法51에 해당하는 것도 아니라고 본다.

3. 乙과 丙의 상표적 사용 여부

사용태양, 사용의도 등을 기초로 출처인식에 따른 乙 및 丙의 상표적 사용 포섭 간략히 기술.

4. 위치상표의 보호범위

(1) 法6②에 따라 등록된 상표의 소극적 효력

法6②에 따라 등록받은 상표의 경우에도 일반적인 상표와 같이 소극적 효력이 인정/ 判例에 따를 때, 유사판단시 요부로 인정 가능.

(2) 위치상표의 보호범위

위치상표의 경우에도 동일, 유사 영역에 대한 소극적 인정. 상품은 동물인형에 포함.

<강사해설> 위 문제에서 法6②에 따라 등록된 경우의 소극적 효력을 길게 언급할 필

요가 없습니다. 나아가, 문제에서 주어진 지정상품을 살펴볼 때 알파사건 판례 역시 전혀 논점이 되지 않음은 물론입니다. 또한, 위에서 法6①(3)의 적용없음을 말씀드린 바에 따라 法6②과 法51①(2),(3)에 대한 비교 기술은 '+a 득점'은 별론으로 주논점 사항이 되지 않습니다.

5. 위치상표의 유사 판단

(1) 위치상표의 구성요소

위치상표는 특정한 기호, 형상 등의 외형 뿐 아니라 부착된 위치적 특성을 고려하여 유사여부 판단.

(2) 위치상표에서 점선의 의미

점선 부분은 위치상표의 위치를 특정하기 위함으로 설명적 의미로 사용하는 것이고 상표의 구성이 되는 것은 아니다. 따라서 유사 판단시 점선의 형태를 고려하는 것은 아니다.

<강사해설> 본 문제는 위치상표를 기계적인 암기가 아닌, 위치상표의 의미와 내용을 '이해'하고 있는지 묻는 문제입니다. 우리 상표법상 위치상표의 권리범위가 문제된 예가 없지만, gs 강평시간에 일본에서 위치상표에 대한 취급과 점선의 의미(더쎈상표법 p.50 참조)를 말씀드린바 있습니다. 말씀드린 위치상표에서의 점선의 의미를 기초로 문제를 푸셨다면 특별한 어려움 없이 결론을 도출해 내셨을 것으로 보입니다.

(3) 사안의 경우

乙은 비유사, 丙은 유사.

6. 사안의 해결

乙(코)은 비침해, 丙(귀)은 침해.

[B-2] (20점)

유명 여배우 신나라는 화장품 사업에 관심을 가지고 자신의 이름을 상표로 내건 화장품 판매를 계획하고 있다. 그런데 무명시절 길거리에서 우연히 발견하고 신기해했던 '신나라 화장품'에 대한 기억을 떠올리고 상표검색을 해 본 결과, 다음과 같은 사실을 알게 되었다. 甲은 2010년 3월에 '신나라'라는 문자상표를 화장품 등을 지정상품으로 하여 상표출원을 하였고, 해당 상표는 2011년 7월에 설정등록되었다. 甲은 2011년 8월부터 자신의 등록상표 '신나라'가 부착된 화장품을 제조하여 판매하고 있으나 판매량이 매우 소량이어서 해당 상표의 존재를 알고 있는 사람은 거의 없는 실정이다.

한편, 신나라는 2010년 7월에 '창공'이라는 영화로 데뷔하였고, 이 영화 한편으로 일약 스타덤에 올라 2011년 7월경에는 유명 여배우의 반열에 올라있었다.

(1) 여배우 신나라가 화장품에 자신의 이름을 상표로 부착하여 판매할 수 있을지의 여부에 대하여 설명하시오. (10점)

(2) 여배우 신나라는 2012년 8월부터 화장품에 자신의 이름을 상표로 부착하여 판매하기 시작하였고, 동 화장품은 2013년 현재 국내 소비자들에게 널리 인식되기에 이르렀다. 이 경우 여배우 신나라가 甲의 신나라 상표가 부착된 화장품의 제조 및 판매 행위를 금지시킬 수 있을지의 여부에 대하여 설명하시오. (10점)

〔해설〕 원대규 변리사

I. 설문(1)에 대하여

1. 문제점

甲의 등록상표와의 관계에서 여배우 신나라의 자신의 성명 사용이 法51①(1)에 해당하는지 여부를 검토하여 그 사용가능성을 판단한다.

2. 침해요건 판단

甲의 등록상표는 유효하고, 신나라의 이름 사용은 사용태양 및 의도에 비추어 상표적 사용이고, 신나라와 화장품으로 보호범위 내의 사용이며, 사안의 내용상 여배우 신나라에게 전사용권 등의 정당권원도 없다고 본다.

3. 法51①(1)의 적용

(1) 취지 및 공정사용(Fair Use)

(2) 자기의 성명 및 보통사용

(3) 부정경쟁목적의 판단

判例 + 甲은 주지도에 비추어 신용편승 사실 인정곤란

(4) 사안의 경우

4. 甲의 등록상표에 대한 무효심판청구

(1) 法7①(6)

시기적 기준상 적용불가.

(2) 法7①(9) 내지 (12)

신나라가 화장품의 출처표시로 사용된 것은 아니므로 적용불가.

<강사해설> 위 문제에서 무효심판 청구에 대한 기술은 간략한 정도면 족하고 많은 기재가 필요한 것은 아닙니다. 한편, 法7①(4)에 대한 확대해석을 하시는 경우가 많은데, 살아있는 자연인의 성명에 대하여 法7①(4)의 적용을 인정한 대법원 판례는 없습니다. 해석 상으로도 적용하기 곤란하고, 이러한 기재가 득점에 유리한 기술이라 볼 수도 없습니다. 본 문제의 경우에도 “法7①(4)는 논외로 한다” 이상의 기재실익은 없다고 판단됩니다.

5. 사안의 경우

사용가능.

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제점

甲의 등록상표의 사용에 대한 부정경쟁방지법의 적용을 동법 法15 및 권리남용의 적용가능성을 기초로 검토한다.

2. 등록주의원칙과 상표법상 조치 불가

상표법상 조치는 상표등록 要.

3. 부정경쟁방지법상 조치 가능성

(1) 부경법 法2(1)가, 나

(2) 부정경쟁방지법 法15 및 권리남용

- 1) 甲의 전용권 범위 내의 사용
- 2) 상표법과 부정경쟁방지법의 저촉과 부정경쟁방지법 法15
부경법 15 / 判例(권리남용의 경우 동법 法15 배제).
- 3) 적극적 효력의 제한으로서 권리남용
자타상품식별목적 아닌 타인의 신용편승에 의한 경우.

(3) 사안의 경우

甲의 권리남용 인정 곤란. ∴ 甲은 전용권 범위 내의 사용으로 부경법 조치 불가.

4. 사안의 경우

甲에 대한 상표 사용 금지 불가.

<강사해설> 위 문제에서 소위 역혼동은 논점도 아니고 기재실익도 없습니다. 역혼동 논점을 ‘+a 득점’을 위한 관련문제로 고려하여도 주어진 사실관계에 한계가 있고, 기재분량상 득보다 실이 더 크다고 봅니다. 차라리 퍼블리시티권이나 양수조치 등을 한, 두 줄 정도 기재한 것으로 충분할 수 있다고 봅니다. 우리 시험은 득점 있어 “경향”이라는 것이 있습니다. 이러한 경향을 고려하면 본 문제에서 역혼동은 무익적 기재이므로 전혀 걱정하지 않으셔도 됩니다.